

[14] [통보] 사항

1. 제 목 : 소송비용 회수 지연
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 자체적으로 소송을 진행한 사건 중 승소한 사건에 대하여 판결금액 및 소송비용을 상대방으로부터 회수하는 업무를 수행하고 있다.

公社「소송업무 규정」제17조에 따르면 소송수행 결과 공사가 승소확정 판결을 받았을 경우에 소송총괄부서장은 소송비용 회수의 실익을 판단하여 소송비용액 확정 신청을 하여야 하며, 소송비용액 확정 결정문을 통보 받은 지역본부장은 지체 없이 상대방에게 소송비용 납부 최고 등을 하여 소송비용을 회수하고 필요할 경우에는 강제집행 등의 조치를 하도록 정하고 있다.

또한, 같은 규정 제18조 제1항에 따르면 소송이 종결된 경우에는 그 판결의 내용에 따른 채권의 행사, 채무의 이행 및 강제집행 등 필요한 조치를 취하도록 하고 있다.

따라서 公社의 승소(상대방의 소 취하 포함)로 확정된 사건에 대하여는 판결금액 및 소송비용을 회수하기 위해 납부 최고 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

그런데 ○○○○본부에서는 자체 수행한 소송 중 공사 승소 또는 상대방의 청구 기각으로 종결되었으나 [표 23]과 같이 판결금액 및 소송비용에 대하여 적절한 조치를 취하지 아니하고 있어 채권의 회수가 지연되고 있다.

[표 23] 판결금액 및 소송비용 미회수 현황

사건번호	사건명	상대방	소송 결과	판결 일자	미회수액(원)		비고
					판결금액 (이자 제외)	소송비용 확정액	
◇◇지방법원 2012구합3***	생활대책용지공급 대상자지위확인	강** 외 32명	승소	2012.10.3.	-	1,335,888	
고등법원 2011누32***	수용보상금증액	김**	승소	2013.1.29.	-	21,226,306	
대법원 2012두23***	이주대책대상자 제외처분취소	임**	승소	2013.2.20.	-	530,400	
대법원 2012두28***	생활대책용지공급 거부처분취소	임** 외 2명	승소	2013.4.2.	-	54,910,734	
고등법원 2012나11***	보상금청구	한**	승소	2013.8.17.	-	11,346,750	2016.11. 처분요구
고등법원 2013누10***	영농손실보상금	김**	승소	2014.1.29.	-	11,290,076	
지방법원 2013가단216***	토지인도	장** 외 1명	승소	2014.2.18.	5,768,228	487,804	
지방법원 2013가합3***	소유권이전등기말 소 등기절차이행의소 등	이** 외 1명	승소	2014.5.17.	-	4,029,834	
고등법원 2013나2022***	협의수용대금등	이** 외 6명	승소	2014.9.6.	-	1,457,034	
지방법원 2014가합101***	토지인도	**건설(주) 외 1	일부 승소	2014.9.16.	34,769,720	6,724,810	2016.2. 2017.3. 청구
지방법원 2014가합61***	수용재결보상금등	(주)***** 저축은행	승소	2015.6.3.	-	5,589,530	2015.8. 청구
중앙지방법원 2015카합80***	계약자지위보전등 가처분	**기업(주)	기각	2015.7.30.	-	미확정	2017.5. 확정 신청
지방법원 2016가합100***	토지및건물명도	(사)*** **** 추진협의회	승소	2016.7.28.	-	18,578,094	2017.2. 청구
대법원 2016다233***	공탁금출급권자 확인청구	** 씨 **파 종중	승소	2016.10.13.	-	18,260,670	2017.5. 청구
소계					40,537,948	155,767,930	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

확정된 판결금(지연이자 포함) 및 소송비용에 대해 채권 회수 가능성을 판단하여 납부최고, 강제집행 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다(통보).